



**PUTUSAN**  
**Nomor 75 K/Pdt/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Sana dg. Nannu**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Abdullah No. 287 Rw. III/Rt. F Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo Kota Makassar;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

1. **Samaila Bin Salatong Alias Sama Bin Salatong**, bertempat tinggal di Makassar Jalan Andi Pangerang Pettarani III Lorong 6 No. 4 Rt. 00 Rw. 00, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang;
2. **Muh. Afifuddin**, bertempat tinggal di Makassar Jalan Tulip II No. 15 Rt.00 Rw.00, Kelurahan Panakkukang, Kecamatan Panakkukang;
3. **Ir. Syam'un Saebe**, bertempat tinggal di Makassar Jalan No. 28 Rt.00 Rw.00, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang;
4. **Suryani, FS**, bertempat tinggal di Makassar Jalan Damar No. 28 Rt.00 Rw.00, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. Nomor 75 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah persil 24 SII Kohir 275 CI yang terletak di Kelurahan Tamamaung (dahulu Panaikang), Kecamatan Panakukang Kota Makassar seluas 0,24 ha yang lebih dikenal sebagai Lompo Talakaloe atau sekarang terletak di Jalan Abdullah Dg. Sirua, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan/lorong;
- Timur : Ruko No. 125 dan tanah kosong;
- Selatan : Jalan Abdullah Dg. Sirua/dahulu tanah milik Supu Bin Manakoe;
- Barat : Ruko Toko Inti Bangunan dan Jalan/Lorong;

2. Bahwa tanah yang dimiliki oleh Penggugat peroleh dari hibah orang tua Penggugat yaitu Salatong bin Samaila sebagaimana akta hibah tertanggal 25 Maret 1973 dan telah didaftar dalam buku Notaris Pengganti Jan F. Willar pada tanggal 2 Oktober 1991 di Ujung Pandang.

3. Bahwa Sejak tahun 1990-an sejak Penggugat mengetahui tanah obyek sengketa adalah hibah dari orang tuanya Salatong bin Samaila (meninggal tahun 1974) maka Penggugat menyerahkan kepada anaknya Zainuddin untuk mengelola dan menempati tanah obyek sengketa dengan jalan mendirikan gubuk.

4. Bahwa pada pertengahan tahun 2000, ketika Penggugat mendirikan pondasi pada obyek sengketa ternyata tanah obyek sengketa telah dijual oleh Tergugat I (Samaila Bin Salatong) yang tidak lain adalah saudara kandung Penggugat. Bahwa tahun 2002 Penggugat melaporkan kepada pihak Kepolisian adanya tindak pidana penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat I (*a quo* Samaila bin Salatong) dan saat ini sementara proses kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan baik secara administratif dan fakta dilapangan oleh Penggugat ternyata obyek sengketa telah dijual sebahagian oleh Samaila bin Salatong (*a quo* Tergugat I) kurang lebih 1024 m<sup>2</sup> (seribu dua puluh empat meter persegi) atau sebagian dari tanah milik Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan setapak;
- Selatan : Jalan Abd. Dg Sirua/dulu milik Supu bin Mamakoe;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Ruko No. 125;
- Barat : Ruko/Toko Inti Bangunan);

Bahwa tanah seluas  $\pm 1024$  M2 oleh Tergugat I (Samaila Bin Salatong) kemudian dijual masing-masing kepada 3 (tiga) orang Pembeli yaitu Muh. Afifuddin (Tergugat II) sebagaimana Akta Jual Beli No. 417/PK/PPAT-B/VIII/1999 seluas  $\pm 560$  M2 (lima ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Setapak;
- Selatan : Jalan Abd. Dg. Sirua/dulu tanah milik Supu bin Manakoe;
- Timur : Ruko No. 125;
- Barat : Tanah milik Syam'un;

Bahwa tanah  $\pm 268$  m2 (dua ratus enam puluh delapan meter persegi) dibeli oleh Ir. Syam'un Saebe (Tergugat III) sebagaimana Akta Jual Beli No. 419/PK/PPAT-B/VIII/1999 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Setapak;
- Selatan : Jalan Abd. Dg. Sirua/dulu tanah milik Supu bin Manakoe;
- Timur : Tanah milik M. Afifuddin;
- Barat : Tanah milik Suryani;

Sedangkan Ny. Suryani F.S. (Tergugat IV) membeli dari Samaila Bin Salatong seluas  $\pm 196$  m2 (seratus sembilan puluh enam meter persegi) sebagaimana Akta Jual Beli No. 418/PK/PPAT-B/VIII/1999 dengan batas-batas:

- Utara : Jalan setapak;
- Selatan : Jalan Abd. Dg. Sirua/dulu tanah milik Supu bin Manakoe;
- Timur : Tanah milik Ir. Syam'un Saebe;
- Barat : Ruko/Toko Inti Bangunan;

6. Bahwa Penggugat telah beberapa kali mengingatkan kepada para Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Penggugat dan atau melakukan upaya perdamaian tetapi maksud dari Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh para Tergugat bahkan Tergugat II dengan iktikad buruk sekarang ini telah membangun 4 (empat) petak ruko tanpa adanya izin dari Penggugat.

7. Bahwa selain dari pada itu ternyata Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah berusaha dengan berbagai cara memiliki/mendapatkan hak atas tanah

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. Nomor 75 K/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa, mengusahakan menerbitkan beberapa surat/sertifikat hak milik yang bertalian dengan tanah obyek sengketa milik Penggugat, yang tentunya dengan jalan melawan hukum atau lebih jelas adalah perbuatan melawan hukum yang patut untuk segera dibatalkan atau setidaknya tidak mengikat menurut hukum (*Niet Verbindend*).

8. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat, maka dimohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan meletakkan *revindicator beslag*, setidaknya *conservatoir beslag* atas tanah obyek sengketa guna menghindari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengalihkan kepada pihak lain.

9. Bahwa selain tuntutan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti kuat yang autentik, juga jelas tidak dapat dibantah oleh para Tergugat, sehingga Penggugat mohon kiranya kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dalam putusan dapat menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbarr bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya atas tanah obyek sengketa sebidang tanah persil 24 SII Kohir 275 CI yang terletak di Kelurahan Tamamaung (dahulu Panaikang), Kecamatan Panakukang Kota Makassar seluas 0,24 ha yang lebih dikenal sebagai Lompo Talakaloe atau sekarang terletak di Jalan Abdullah Dg. Sirua, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Utara : Jalan/lorong;
  - b. Timur : Ruko No. 125 dan tanah kosong;
  - c. Selatan : Jalan Abdullah Dg, Sirua/dahulu tanah milik Supu bin Manakoe;
  - d. Barat : Ruko Toko Inti bangunan dan jalan/lorong;
3. Menyatakan batal demi hukum seluruh perbuatan dalam bentuk apapun yang telah dan atau yang sedang dilakukan oleh para Tergugat dan atau siapapun juga dan menyatakan pemberian hak-hak milik dari Tergugat I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah batal, setidaknya tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa akte jual beli, surat keputusan, surat penetapan, sertifikat hak milik dan atau surat-surat lainnya yang telah dan sedang diterbitkan atas tanah nama Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan atau terhadap siapapun juga yang berkaitan dengan obyek sengketa adalah batal demi hukum dan atau setidaknya tidak mengikat menurut hukum.
5. Menghukum para Tergugat dan atau pun orang/pihak-pihak atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya dalam bentuk dan dalih apapun juga untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna, bebas dari segala ikatan dan dalih apapun juga.
6. Menghukum masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan tanah obyek sengketa, terhitung sejak putusannya perkara ini di Pengadilan Negeri Makassar, sampai saat diserahkannya tanah obyek sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah.
7. Menyatakan penyitaan yang telah dilakukan/diletakkan adalah sah dan berharga.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi.
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa apa yang telah terurai sebelumnya dalam konvensi mohon dianggap terurai kembali didalam rekonvensi ini;

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. Nomor 75 K/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 0,2440 Ha (dua ribu empat ratus empat puluh meter), Persil No. 24 SI, Kohir No. 600 CI, yang diperoleh berdasarkan pemberian semasa hidupnya Salatong dan atas pemberian tersebut telah dilakukan perubahan pembukuan pada tanggal 14 Oktober 1980, atas nama Samaila Bin Salatong. Terletak di Jalan Abdullah Dg Sirua, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan Lorong;

Timur : Ruko No. 125/Uju/Coa;

Selatan : Jalan Abdullah dg Sirua;

Barat : Jalan lorong VII;

3. Bahwa atas bagian tanah hak milik Penggugat Rekonvensi tersebut diatas yang kemudian dikuatkan dengan adanya putusan dalam perkara pidana No. 49/Pid.B/2007/PN.Makassar, jo putusan dalam perkara kasasi Register Kasasi No. 131 K/Pid/2005. Dan Putusan dalam perkara Peradilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2003/P.TUN.Mks, tentang keabsahan sertifikat-sertifikat hak milik yang diperoleh dari Penggugat Rekonvensi, Maka pengalihan sebagian luas atas hak tanah milik Tergugat I kepada masing-masing :

- Kepada Tergugat II (Muh. Afifuddin) : Atas bidang tanah seluas 560 m<sup>2</sup>, berdasarkan akta jual beli No. 417/PK/PPAT-B/VIII/1999, dan telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 21051/2002, Surat Ukur No. 00563/2000. beserta pecahannya Adalah sah dan mengikat;
- Kepada Tergugat III (Ir. Syam'un.S) : Atas bidang tanah seluas 196 m<sup>2</sup> berdasarkan Akta Jual Beli No. 419/PK/PPAT-B/VIII/1999 dan telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 21050/2002, Surat Ukur No. 00562/2000. adalah sah dan mengikat;
- Kepada Tergugat IV (Suryani. PS) : Atas bidang tanah seluas 280 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No. 418/PPAT-B/VIII/1999 dan ditingkatkan kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik No. 21045/2002, adalah sah dan mengikat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebahagian dari sisa tanah hak milik Penggugat Rekonvensi yang tidak terjual seluas  $\pm 1404$  m<sup>2</sup>, pada Persil No. 24 SI, Kohir No.600 CI, terletak di Jalan Abdullah Dg Sirua, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Dengan batas-batasnya :

Utara : Jalan Lorong;

Timur : Tanah milik Suryani/Uju/Coa;

Selatan : Jalan Abdullah dg Sirua;

Barat : Jalan lorong VII;

Kini sementara bermasalah sehingga disebut sebagai obyek sengketa dalam rekonvensi ini;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak sama sekali diatas obyek sengketa milik Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi ada upaya menguasai dan menempati obyek sengketa seluas  $\pm 1404$  m<sup>2</sup> secara tanpa hak dan melawan hukum ;
6. Bahwa upaya dari pihak Tergugat Rekonvensi tersebut untuk mengalihkan sebagian dan/atau seluruhnya diatas tanah hak milik Penggugat Rekonvensi dan/atau jika dalam hal pihak Tergugat Rekonvensi telah mengalihkan obyek sengketa padahal obyek sengketa nyata-nyata bukan miliknya maka tindakan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan tidak sah;
7. Bahwa oleh karena tanah hak milik Penggugat Rekonvensi dikenal pada persil No. 24 SI, Kohir No. 600 CI, sedangkan tanah yang diklaim oleh Tergugat Rekonvensi yakni persil No. 24 SII, Kohir No. 275 CI, berbeda persil (klasifikasinya yakni SI dan SII) sedangkan persil No. 24 SII tidak berada diatas tanah hak milik Penggugat Rekonvensi, oleh karena semula tanah tersebut berasal dari Persil No. 24 SI, kohir No. 275 CI, tercatat atas nama Salatong dan telah dihapus berdasarkan pemberian keatas nama Samaila (Penggugat Rekonvensi) sehingga secara otomatis Persil No. 24 SI, Kohir No. 275 CI, tidak dapat digunakan oleh karena telah terhapus dan tercatat Persil No. 24 SI, Kohir No. 600 CI, sehingga data yang diterbitkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah cacat hukum dan tidak mengikat;
8. Bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat Rekonvensi dan bukan milik Tergugat Rekonvensi, maupun obyek sengketa tersebut bukan milik

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. Nomor 75 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/ atau hak dari para ahliwaris Alm. Salatong Bin Samaila, oleh karena tanah milik tersebut telah diberikan oleh orang tuanya kepada Samaila semasa hidupnya Salatong, dibuktikan dengan beralihnya Nomor kepemilikan dari Kohir No. 275 CI, atas nama Salatong, dan beralih ke Kohir No. 600 CI, atas nama Samaila, sedangkang fakta lain bahwa para ahliwaris lain juga telah mendapatkan bagian dari orang tuanya bernama Saiatong, sehingga obyek sengketa tidak ada kaitannya dengan ahliwaris lainnya. Peralihan tersebut sesuai persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh badan yang mengeluarkan data kepemilikan berupa No. kohir tentang tanah-tanah yang berasal dari tanah adat yang mempunyai letak persil;

9. Bahwa untuk menjamin terjadinya kepastian hukum atas tanah hak milik Tergugat Rekonvensi dari sisa seluas  $\pm 1404 \text{ m}^2$ , (sisa dari tanah seluas 2440 Ha) maka perlu meletakkan sita jaminan diatas obyek sengketa ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 0,2440 Ha, (dua ribu empat ratus empat puluh meter), Persil No. 24 SI, Kohir No. 600 CI, Terletak di Jalan Abdullah Dg Sirua, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Dengan batas-batasnya:
  - Utara : Jalan Lorong;
  - Timur : Ruko No. 125/ Uju/Coa;
  - Seiatan : Jalan Abdullah Dg. Sirua;
  - Barat : Jalan lorong VII;
4. Menyatakan proses peralihan hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi kepada masing-masing:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Tergugat II (Muh. Afifuddin) : Atas bidang tanah seluas 560 m2, berdasarkan akta jual beli No. 417/PK/PPAT-B/VIII/1999, dan telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 21051/2002, Surat Ukur No. 00563/2000. Beserta pecahannya Adalah sah dan mengikat;

- Kepada Tergugat III (Ir. Syam'un. S): Atas bidang tanah seluas 196 m2 berdasarkan Akta Jual beli No. 419/PK/PPAT-B/VIII/1999 dan telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 21050/2002, Surat Ukur No. 00562/2000. Adalah sah dan mengikat ;

- Kepada Tergugat IV (Suryani, PS): Atas bidang tanah seluas 280 m2, berdasarkan Akta jual Beli No. 418/PPAT-B/VIII/1999 dan ditingkatkan kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik No. 21045/2002, adalah sah dan mengikat;

5. Menyatakan segala transaksi diatas tanah hak milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan/atau obyek sengketa dari sisa tanah hak milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluas  $\pm$  1404 m2, pada persil No. 24 SI, Kohir No. 600 CI, terletak di Jalan Abdullah Dg Sirua, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Dengan batas-batasnya :

- Utara : Jalan Lorong;
- Timur : Tanah milik Suryani/Uju/Coa;
- Selatan : Jalan Abdullah dg Sirua;
- Barat : Jalan lorong VII;

Adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menyatakan tindakan Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi berikut orang-orang yang akan mendapat hak daripadanya merupakan perbuatan melawan hak dan diperintahkan agar segera mengosongkan obyek sengketa tersebut tanpa beban apapun diatasnya, kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan;

7. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,-/bulan (satu juta perbulan) jika Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan ini;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. Nomor 75 K/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat segera dilaksanakan (serta merta) meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;

10. Sekiranya Pengadilan Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 216/Pdt/2006/PN.Mks tanggal 11 Maret 2008 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;

- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 0,2440 Ha (dua ribu empat ratus empat puluh meter persegi) Persil No. 24 Sl. Kohir No. 600 CI terletak di Jalan Abdullah Dg. Sirua, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan batas-batas:

Utara : Jalan lorong;  
Timur : Ruko No. 125/Uju/Coa;  
Selatan : Jalan Abdullah Dg. Sirua;  
Barat : Jalan Lorong VII;

- Menyatakan proses peralihan hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi kepada masing-masing :

- Kepada Tergugat II (Muh. Afifuddin) atas sebidang tanah seluas 560 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 417/PK/PPAT-B/VIII/1999 dan telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 21051/2002, Surat Ukur Nomor : 00563/2000, beserta pecahannya adalah sah dan mengikat;

- Kepada Tergugat III (Ir. Syam'un, S) atas sebidang tanah seluas 196 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 419/PK/PPAT-B/VIII/1999 dan telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 21050/2002, Surat Ukur Nomor : 00562/2000, beserta pecahannya adalah sah dan mengikat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Tergugat IV (Suryani, FS) atas sebidang tanah seluas 280 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 418/PPAT-B/VIII/1999 dan telah ditingkatkan kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 21045/ 2002, adalah sah dan mengikat;

- 

..... Menyatakan segala transaksi diatas tanah hak milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan atau sengketa dari sisa tanah hak milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi seluas kurang lebih 1404 m<sup>2</sup>, pada Persil No. 24 SI, Kohir No. 600 CI, terletak di Jalan Abdullah Dg Sirua, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan batas-batas:

- Utara : Jalan lorong;
- Timur : Tanah milik Suryani/Uju/Coa;
- Selatan : Jalan Abdullah Dg. Sirua;
- Barat : Jalan Lorong VII;

Adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berikut orang-orang yang mendapat hakdari padanya merupakan perbuatan melawan hukum dan diperintahkan agar segera mengosongkan objek sengketa tersebut tanpa beban apapun diatasnya kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan;
- Menghukum terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangson*) sebesar Rp.1.000.000,-/bulan (satu juta rupiah) perbulan jika Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Sana dg. Nannu) sebesar Rp.499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 180/Pdt/2008/PT.Mks tanggal 28 Juli 2008 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. Nomor 75 K/Pdt/2009



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 11 Maret 2008, Nomor : 216/Pdt.G/2006/PN.Mks. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 2 September 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2008, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 216/Pdt.G/2006/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 September 2008;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2008, akan tetapi para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Banding, dalam menilai alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi sama sekali tidak dipertimbangkan dengan cermat (dikesampingkan), sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi bukti P.1 sampai dengan bukti P.13 merupakan alas Hak dari kepemilikan sengketa dan ditambah lagi keterangan-keterangan saksi- saksi yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding.

•



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar selaku peradilan banding yang telah dibenarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, adalah keliru atau tidak karena bukti P.1 sampai dengan P.4 yang merupakan dasar pemberian hak dari orang tua Pemohon Kasasi seharusnya peradilan banding dapat mempertimbangkan, hal ini dapat dikutip dalam pasal 1666 KUHPerdara berbunyi Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana Si Penghibah, diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, dst;

- Bahwa dengan hibah yang dibuat oleh orang tua Pemohon Kasasi dalam Bahasa Lontara pada tanggal 25 Maret 1973, dan baru dinotariskan sekitar tahun 1991, dihadapan Notaris Jan. F. Willer, ini menandakan bahwa minimnya pengetahuan Pemohon Kasasi dalam masalah hukum.

- Bahwa demikian pula bukti P.3 dan P.4 seharusnya Peradilan Banding dalam pertimbangan hukumnya lebih mencermati, karena keberadaan bukti-bukti ini adalah alas hak yang tidak dapat dipisahkan dari bukti P.1 dan P.2 (Surat Hibah).

- Bahwa pertimbangan hukum Peradilan Banding, yang kurang cermat dalam

menilai pertimbangan hukum Peradilan Tingkat Pertama sangat disayangkan karena, bukti yang di ajukan oleh Pemohon Kasasi mulai dari bukti P.5, P.6, P. 12, P. 13, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh karena tidak dapat memperlihatkan aslinya. Disini menandakan bahwa Peradilan Banding tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatuhan, terhadap seseorang yang mencari keadilan dan kebenaran kenapa?, karena bukti inilah yang sangat fundamental sebagai alat bukti dari objek sengketa yang sedang diperiksa saat ini;

- .....Bahwa demikian pula halnya dengan bukti P.7, P.8, P.9, keberadaan bukti ini juga dikesampingkan oleh Majelis Peradilan Banding, tanpa dipertimbangkan menurut hukum, sementara keberadaan 3 bukti ini merupakan bukti yang sangat berdasar hukum, analisa Pemohon Kasasi terhadap bukti ini semakin tidak jelas ada apa;

Ketua Cq Majelis Hakim Agung Kasasi Yang Mulia

- Bahwa dari uraian diatas, nampak jelas peradilan banding dalam pertimbangan hukumnya yang membenarkan Putusan Pengadilan Negeri

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. Nomor 75 K/Pdt/2009



Makassar adalah keliru atau tidak tepat karena dari sekian banyak bukti mulai dari bukti P.1 sampai dengan P. 13 ada satu bukti dari Pemohon Kasasi yaitu bukti P.6, yaitu Surat Keterangan Camat Panakkukang No. 01/03/PK/1/2003 tertanggal 14 Januari 2003, yang berupa Surat Keterangan dari Camat Panakkukang dan juga telah diperlihatkan kepada Notaris DJ. Hendarto bahwa foto copy ini sesuai dengan aslinya tertanggal 23 Januari 2003, yang isinya Surat Keterangan ini menyatakan bahwa:

- Tanah persil No. 24 SI kohir No.600 CI atas nama Samaila Bin Salatong tidak terdaftar/tercatat pada buku CI maupun buku F.
- Adapun Nomor Kohir 600 CI atas nama Samaila Bin Salatong yang terdaftar/ tercatat dibuku F adalah Persil Nomor : 75 DW II bukan Persil Nomor 24 SI.
- Bahwa dengan adanya Surat Keterangan dari Camat Panakkukang sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mengetahui dengan jelas kebenaran objek tanah yang berada diwilayah hukumnya patut dipertimbangkan, sehingga bukti surat dari para Termohon Kasasi semula para Tergugat/Terbanding adalah lemah alias salah objek dari perkara ini, oleh karena persil yang dimiliki oleh para Termohon Kasasi dan Persil Nomor : 75 DW II yang objeknya adalah darat bukan sawah, sehingga demikian bila di lihat dari nomor persil diatas tidak diketahui objeknya dimana?

Dengan demikian putusan pidana dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memperkarakan objek ini menjadi cacat hukum atau batal dari hukum.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat (Penggugat Rekonvensi) dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya;

Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Sana Dg. Nannu tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SANA DG. NANNU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **28 April 2014** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.**, dan **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. Nomor 75 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota, Ketua Majelis,  
ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum. ttd./ Dr. H. Mohammad Saleh,  
SH.,MH.  
ttd./Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Biaya-biaya:  
1. Materai ..... Rp. 6.000,- Hosianna Mariani  
Sidabalok, SH., MH.  
2. Redaksi .....: Rp. 5.000,-  
3. \_\_\_\_\_  
Administrasi Kasasi .....: Rp. 489.000,-  
Jumlah : Rp. 500.000,-  
=====

untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**

NIP.19610313 198803 1 003.